

【제 목】 : 공사의 분할 계약 금지 기준 미준수(주의)

【내 용】

- 창원지원은 사무공간 재배치 등 각종공사를 수행하며 효율적인 사무공간 조정을 통한 업무효율의 극대화 및 직원들의 근무환경 개선을 도모하고 있다.
- 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 (이하 ‘국가계약법 시행령’) 제68조(공사의 분할계약금지)에 따르면 사업의 계획단계에서부터 분할 계약의 가능여부를 검토하여야 하며, 사업이 확정된 동일 공사에 대해 시기나 공사량을 사유로 임의 분할할 수 없다고 규정하고 있다.

☞ 참고자료: 【국가를 당사자로 하는 계약 시행령】

제68조(공사의 분할계약금지) ① 각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 기획재정부 장관이 정하는 동일 구조물공사 및 **단일공사**로서 설계서등에 의하여 전체 사업내용이 확정된 공사는 **이를 시기적으로 분할하거나 공사량을 분할하여 계약할 수 없다**. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 공사의 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 다른 법률에 의하여 다른 업종의 공사와 분리발주할 수 있도록 규정된 공사
 2. 공사의 성질이나 규모등에 비추어 분할시공함이 효율적인 공사
 3. 하자책임구분이 용이하고 공정관리에 지장이 없는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사로서 분리 시공하는 것이 효율적이라고 인정되는 공사
 - 가. 설계서가 별도로 작성되는 공사
 - 나. 공사의 성격상 공사의 종류별로 시공의 목적물, 시기와 장소 등이 명확히 구분되는 공사
- ② 각 중앙관서의 장은 공사의 예산 편성과 기본설계 등 사업의 계획 단계부터 제1항에 따른 분할·분리 계약의 가능 여부를 검토하여야 한다.

- 또한, 우리 원 「계약사무처리지침」 제18조(수의계약)에 따르면 계약 부서의 장은 추정가격이 2천만 원 이하인 물품(제조·수리·인쇄 등) 구매·공사·용역에 대해 수의계약을 체결할 수 있다고 정하고 있다.

☞ **참고자료: 【계약사무처리지침】**

제18조(수의계약) ① 계약부서의 장은 다음 각 호 어느 하나에 해당하는 경우 수의계약에 의할 수 있다.

1. 추정가격 2천만원 이하인 물품(제조·수리·인쇄 등 포함)·공사·용역
- 2.~4. 생략
- ② 생략

- 이에, 창원지원은 종합병원급 진료비 심사기능 이관 등에 따른 조직개편에 대비하기 위해 △부 좌석재배치, 회의실 신설 등 사무공간 조성공사를 추진함에 있어, 우리 원 「계약사무처리지침」 제18조제1항제1호에 따라 **【표 5】 ‘사무공간 재배치 공사관련 수의계약 체결 현황’**과 같이 각각 수의계약을 체결하였다.

【표 5】 사무공간 재배치 공사 관련 수의계약 체결 현황

(단위: 원)

연번	계약일자	계약목적	계약금액	계약업체	관련근거
1	2016. 12. 2.	사무실 칸막이 이전 및 내부 조정공사	18,832,000	□□	○부-4454
2		S.G.P 칸막이 구매	8,910,000	○○	
3		직원용 책상·의자 등 구매	16,695,000	△△	
4		△부 정보통신공사	8,580,000	●●	

- 한편, ‘사무실 칸막이 이전 및 내부 조정공사’(이하 ‘조정공사’)의 시방서를 검토한 결과, 시공업체는 S.G.P 칸막이(이하 ‘칸막이’) 해체 및 설치 과업을 수행하여야 하고, 물량내역서 상에 내부 공사에 필요한 싱크대 등 일반 자재를 직접 구매하도록 산출한 점 등을 고려해볼 때, 시공업체가 칸막이를 직접 구매하여 설치하게 하는 등 조정공사와 그에 따른 자재구매를 통합하여 발주함이 타당하다.

☞ **참고자료: 【조정공사 시방서】**

3. 재료

- ① 칸막이(S.G.P)는 현장 철거한 제품과 신제품을 변형해 사용한다.
- ② 싱크대는 현 싱크와 같은 재질(하이그로시+PT상판)의 것으로 설치하고 싱크볼은(스테인레스304) 국내공장에서 생산되는 발주처가 선정한 제품을 시공한다.
- ③ 위생배관공사는 하수관(PVC)과 수도관(스텐레스 주름관)을 K.S 제품으로 설치한다.
- ④ 기타 명시가 되지 않은 재료는 시중 자재 중 상급으로 사용한다.

4. 시공

2) S.G.P 칸막이

1.적용범위

본 시방서는 건물 내부의 비내력벽을 설치함에 있어서 건식재료(0.6m/m 칼라강판, 12m/m 석고보드)를 사용하여 건식벽을 설치하는 공사에 적용한다.

2.공작도

이 시방에서 적용하는 설치공사에 있어서 공사 착수전 필요한 설치도면 (평면상세 및 전개도, 설비, 전기, 관련부분 보강 상세도등)을 제작하여 감리자의 승인을 받는다.

3.재 료

① 칼라강판 0.6m/m

② 석고보드 (12m/m) + 지정색상

참고자료: 【조정공사 물량내역서】

NO	공 종	규 격	단위	수량	재 료 비		인 건 비	
					단 가	금 액	단 가	금 액
2	칸막이 설치작업							
	중회의실	9.5*2.5	m²	23.75			10,000	237,500
	PR실	{(9.5)*2}+7.5	m²	66.25			10,000	662,500
	통로	9.5*2	m²	47.5			10,000	475,000
	상근 위원실	4.8*7.8	m²	31.5			10,000	315,000
	위원장실	(7.8*2)+4.7	m²	50.75			10,000	507,500
	△부	16.5+14	m²	76.25			10,000	762,500
	탕비실	7.8+5.9	m²	34.25			10,000	342,500
	휴게실	3.5+2.9	m²	16			10,000	160,000
	도어 설치		개	7			40,000	280,000
	소 계							3,742,500

NO	공 종	규 격	단위	수량	재 료 비		인 건 비	
					단 가	금 액	단 가	금 액
3	씽크 및 배관공사							
	씽크 해체작업		개	2			150,000	300,000
	수도 및 배수배관	위생공	곳	2			50,000	100,000
	배수공사	씽크 배수	곳	2			50,000	100,000
	온수기철꺼	전기	대	1			50,000	50,000
	씽크설치	탕비실	개	1	800,000	800,000	200,000	200,000
		대회의실	개	1	400,000	400,000	100,000	100,000
		이전설치	개	1			100,000	100,000
	온수기설치		개	1	50,000	50,000	150,000	150,000
	수도 위생배관설치		개	3	50,000	150,000	150,000	450,000
	소 계					1,400,000		1,550,000

- 그런데, 창원지원은 ‘사무실 칸막이 이전 및 내부 조정공사 (18,832,000원)’와 ‘S.G.P 칸막이 구매(8,910,000원)’를 분리하여 각각 수의계약을 추진·체결한 사실을 확인하였다.

【조치할 사항】

- 창원지원장은 특정업체와의 분할 수의계약을 방지할 수 있는 방안을 마련해 주시기 바라고, 해당 직원에 대해 주의조치하시기 바랍니다.
(주의)